

จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่กรณีเป็นการกระทำอื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๕/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนานวล อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ฟ้องว่า การดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดังกล่าว นายอำเภอนมไพร (ผู้ถูกฟ้องคดี) และคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ขัดขวางและข่มขู่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๓/๒๕๖๐)

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีผู้ฟ้องขอให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งมติที่ให้ผู้ติดการไต่ถามและให้มีหนังสือเรียกฝ่ายผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วให้ฝ่ายเลขฯ รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมทำความเข้าใจเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไปพิจารณาต่อไป ตามที่ระบุไว้ในรายงานการไต่ถาม จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามอำนาจหน้าที่



ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างเต็นท์ผ้าใบต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งแบบแปลนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งแบบแปลนต่อผู้ถูกฟ้องคดี และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ส่งแบบแปลนที่แก้ไขแล้วให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และแจ้งตอบกลับแก่ผู้ฟ้องคดีว่าสามารถออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้มีคำขอร้องวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่มีผู้คัดค้านว่าการนำรังวัดที่ดินทับที่ดินของตน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เรียกให้ทั้งสองฝ่ายนำหลักฐานมาสอบสวน แต่จนถึงปัจจุบันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังมิได้ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเอกสารหลักฐาน กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๖๐)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) มีชื่อนางสาว ว. เป็นผู้ครอบครองเดิม และได้ทำหนังสือสละสิทธิการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงใหม่ เพื่อทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายอำเภอฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่สาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และนายอำเภอแม่สาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ยังมิได้พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีคำขอท้ายคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.๑ ที่ได้ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา นั้น แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ยังไม่อาจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินยังไม่จัดทำความเห็นเรื่องการตรวจสอบพิสูจน์ที่ดิน อันเป็นเหตุขัดข้องทำให้ยังไม่อาจออกโฉนดที่ดินได้ก็ตาม แต่ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยสิ้นเชิง เพราะหากมีการดำเนินการครบขั้นตอนแล้ว ก็อาจจะดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำฟ้องและคำขอข้อหานี้จึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๒/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่พอใจการแบ่งแยกโฉนดที่ดินเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาท เพราะประสงค์จะได้รับการแบ่งปันที่ดินซึ่งมีบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ จึงยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด



สุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) แบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีเป็น การกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีนำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้มีการกำหนดทำการรังวัดที่ดินดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่าระยะเวลาล่วงเลยกำหนดนัดรังวัดที่ดินมานานก็ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเลนพนังตัก) ทั้งแปลง และอยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ปรากฏว่ามีกำหนดสิ้นสุดการดำเนินการเมื่อใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้ศาลอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ประชาชน ศาลอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคตามคำขอแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ไม่มีการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยสำเนาคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค นั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ประกอบกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตอุบลราชธานีฟ้องว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งต่อมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน “กู้ชีพเฉลิมราชย์ ๑๖๖๙” โดยมีศูนย์ประสานงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ และมีการทำสัญญาเช่ารถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการเช่ารถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๐ คัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบัญญัติข้างต้น รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก็ปล่อยปละละเลย ไม่แนะนำ เสนอแนะ วางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ ๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันจัดหารถพยาบาล จำนวน ๑๓๐ คัน ทดแทนรถพยาบาลคันเดิมที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แนะนำ เสนอแนะ วางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๔/๒๕๖๐)



๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายช่างรังวัดสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เข้ามาทำการรังวัดและนำเสาปูนปักเป็นรั้วล้อมรอบด้วยลวดหนามในบริเวณที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อมาจากนาย จ. โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อระวางชี้แนวเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๑)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้เทศบาลตำบลน้ำเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย คสล. ๒ ชั้น ซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้ว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๖๑)



๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) มีชื่อนางสาว ว. เป็นผู้ครอบครองเดิม และได้ทำหนังสือสละสิทธิการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงใหม่ เพื่อทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวแต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายอำเภอฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ฮาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และนายอำเภอแม่ฮาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ยังมิได้พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า การที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เป็นการละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่จะได้รับโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเก้าเลี้ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการจดทะเบียนออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกให้แก่นาง ร. พี่สาวของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาง ร. ยื่นคำขอโดยอาศัยหลักฐานตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินเฉพาะส่วนซึ่งมีข้อความระบุว่าผู้ฟ้องคดีตกลงให้ที่ดินส่วนของผู้ฟ้องคดีแก่นาง ร. ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบเรื่องและไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือมอบอำนาจตลอดจนไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินตามราคาประเมินที่ดิน นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของนาง ร. ได้รับโอนที่ดินต่อมาและได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์ในที่ดินข้างต้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๖/๒๕๖๐)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้รับระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับบริษัท ก. แต่ผู้ฟ้องคดีได้ขาดส่งการชำระเงินตามสัญญาเป็นเวลาสามงวดติดต่อกัน บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงทำการยึดรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้มีหนังสือบอกกล่าวหรือบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อกับบริษัท ก. เพื่อนำรถจักรยานยนต์คืน ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น แต่ต่อมาทราบว่าคำแนะนำดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) หลังจากนั้น เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหนังสือแจ้งว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นบันทึกเพิ่มเติมขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ยุติเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปไถ่รถจักรยานยนต์คืน นั้น การให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีลักษณะบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม และไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของรัฐเช่นเดียวกับการออกกฎ



คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อเจรจากับบริษัท ก. โดยผู้ฟ้องคดียินยอมชำระเงินและได้รับรถจักรยานยนต์คืน ย่อมเป็นผลมาจากการกระทำด้วยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง กรณีมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้นำรถดับเพลิงไปจอดขวางทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถชุดดินตะขบออกมาจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการทำงานโครงการอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาได้ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเคยทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย และสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการนำรถดับเพลิงไปจอดขวางทางเข้าออกนั้น จะเป็นสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกระทำของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว อาจเป็นข้อโต้แย้งในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองได้ก็ตาม แต่เมื่อตามคำฟ้องคดีนี้ไม่ได้มีข้อโต้แย้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา หากแต่เป็นการโต้แย้งว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำรถดินตะขบไปใช้งานก่อสร้างงานอื่นได้ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการใช้รถดินตะขบดังกล่าว ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ได้เป็นการกระทำในฐานะคู่สัญญา หรือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด คำฟ้องนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๑)

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สัญญาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๖/๒๕๖๑)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

สัญญาซื้อขายเครื่องกังหันน้ำ

เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผู้ฟ้องคดี) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การทำสัญญาซื้อขายเครื่องกังหันน้ำพร้อมค่าติดตั้งและทดสอบอันเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชน จึงเป็นการทำสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๑/๒๕๖๐)

สัญญาจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารเรียน

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างมา ตกลงร่วมกันออกแบบและเขียนแบบอาคารคณะศึกษาศาสตร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีตกลงจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินจ้างเพื่อการออกแบบและเขียนแบบอาคารอันเป็นผลสำเร็จแห่งงานที่ทำ เข้าลักษณะการเป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งแม้จะมีได้มีการทำสัญญากันเป็นหนังสือ แต่ก็ได้มีผลทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะเพราะไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด และเมื่ออาคารคณะศึกษาศาสตร์เป็นสิ่งสาธารณูปโภค และการออกแบบและเขียนแบบอาคารถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ดังนั้น สัญญาจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารคณะศึกษาศาสตร์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม

จึงเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๘๕/๒๕๖๐)

สัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียน

สัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสำหรับสร้างรังไหมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ฟ้องคดี) กับเอกชนคู่สัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา อันเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๙/๒๕๖๑)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

กรณีผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้ำบาดาลต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ผู้ฟ้องคดี) ถือเป็นการยื่นคำเสนอต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกิจการน้ำบาดาลได้ตามคำขอ อันถือเป็นการทำคำสนองรับคำเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเกิดเป็นสัญญาขึ้น และโดยที่น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติ การนำน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๓/๒๕๖๐)

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการ

โดยที่ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ปันฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน



มีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ทั้งนี้ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีการกีดกันตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้น สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานระหว่างผู้ฟ้องคดีและศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการข้างต้น จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีเนื้อหาของสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน พัสดุ และเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ซึ่งรวมถึงงานการอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่ผู้มาใช้สถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว อันถือเป็นงานในภารกิจการให้บริการสาธารณะอย่างหนึ่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับประชาชน สัญญาจ้างเหมาเอกชนดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่มอบหมายให้เอกชนคู่สัญญาเข้าร่วมดำเนินงานบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๒/๒๕๖๐)

สัญญาจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๐)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายการสอน ตำแหน่งอาจารย์ เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างกันอันเกิดจากการจ้างงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำการสอนหนังสือ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๖/๒๕๖๐)

สัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาจ้างที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีภารกิจในการพัฒนาตำบล



ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อันมีผลทำให้สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๐/๒๕๖๐)

เมื่อบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสาร ขนถ่ายสินค้า อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทำการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ เป็นต้น วัตถุประสงค์แห่งสัญญาจึงเป็นการว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ดำเนินการกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะโดยตรง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๑๕/๒๕๖๐)

เมื่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ อันเป็นการให้เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๒/๒๕๖๐)

(๑.๒) สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง

สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสัญญาที่ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะในการดำเนินการเดินรถโดยสารประจำทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชน จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๑/๒๕๖๐)



(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

สัญญาให้สิทธิเอกชนใช้พื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์อาหารและร้านค้า และบริหารจัดการเป็นพื้นที่จอดรถยนต์

สัญญาให้สิทธิเอกชนใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์ (พื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) เพื่อจัดทำเป็นศูนย์อาหารและร้านค้า รวมทั้งบริหารจัดการเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ประกอบกับสัญญาข้างต้นมีข้อกำหนดในสัญญาว่า กรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ได้อนุญาตตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้อนุญาตหรือผู้แทนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัน ผู้รับอนุญาตตกลงให้สัญญานี้เป็นอันเลิกกันและผู้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้อนุญาต อันเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๓/๒๕๖๐)

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

(๑) สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารและหนังสือของโรงเรียนของรัฐ

สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารบ้านใหม่และหนังสือคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างบริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาตามอำนาจหน้าที่และเป็นภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารและหนังสือดังกล่าว



จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดหาหรือจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑๑/๒๕๖๐)

(๒) สัญญาจ้างถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี

สัญญาที่กรมสรรพากร (ผู้ร้อง) จ้างเอกชนผู้คัดค้านให้ทำการถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๕๘ และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปีภาษี ๒๕๕๘ ของสำนักงานสรรพากรภาค ๑ ถึงภาค ๑๒ และสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ร้องเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการจ้างผู้คัดค้านทำงานอันเป็นกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ร้องและผู้ร้องจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้คัดค้านเป็นการตอบแทนตามผลงานที่สำเร็จในแต่ละงวดงาน สัญญาระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านจึงเป็นสัญญาที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ร้องบรรลุผล ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๗/๒๕๖๑)

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

(๑) สัญญาค้ำประกันหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ฟ้องคดี) ให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน โดยจะต้องจัดหาอาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดมาทำสัญญาค้ำประกันหนี้ การจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายปกครอง ดังนั้น การที่ธนาคาร ย. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เข้าทำสัญญาค้ำประกันหนี้การจัดให้มีสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรดังกล่าว



ไว้กับผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน สัญญาค้ำประกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งค้ำประกันหนี้ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอยู่กับผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๖/๒๕๖๐)

(๒) สัญญาซื้อเครื่องตัดสัญญาณคลื่นโทรศัพท์

สัญญาซื้อเครื่องตัดสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ (JAMMER) ระหว่างบริษัท อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับบริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐๐/๒๕๖๐)

(๓) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิต

กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับผู้ฟ้องคดี แต่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ขอเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าออกไปโดยอ้างว่าเป็นเพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและใบอนุญาตส่วนอื่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่อนุมัติเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์หนังสือปฏิเสธข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ การที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง ชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่าการแจ้งยกเลิกสัญญาเป็นการดำเนินการที่ชอบแล้ว รวมทั้งขอให้การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีผลตามกฎหมาย และให้สัญญากลับมามีผลใช้บังคับเสมือนไม่มีการเลิกสัญญา กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาไม่เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงนั้น เป็นการพิจารณาที่กระทำในฐานะคู่สัญญา และเป็นการพิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ไม่ใช่เป็นการกระทำที่อาจแยกออกได้ต่างหากจากสัญญาแต่อย่างใด เพราะเนื้อหาของการพิจารณาและตัดสินใจเป็นเรื่องที่กระทำในข้อสัญญาที่กำหนดไว้ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๖๑)



(๔) สัญญาการคืนเงินบำนาญที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาการคืนเงินบำนาญกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการในขณะที่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีข้อกำหนดในสัญญาว่า หากปรากฏ ในภายหลังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเงินบำนาญไปโดยไม่มีสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมคืนเงิน ที่ได้รับให้แก่ทางราชการ เมื่อต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มีคำสั่ง ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และได้มีหนังสือทวงถาม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ส่งเงินบำนาญ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่นำเงิน มาชำระคืนตามสัญญา จึงเห็นได้ว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ทำสัญญาการคืน เงินบำนาญกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเรื่องมูลหนี้อันมีฐานที่มาจากสิทธิหน้าที่ในทางกฎหมายปกครอง ระหว่างฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ของตน สัญญาการคืนเงินบำนาญดังกล่าวจึงเป็นสัญญา ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๘๗๐/๒๕๖๐)

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดในฐานะผู้ค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาจ้างของลูกจ้างตามสัญญาค้ำประกัน นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ตกลง ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด ของผู้ฟ้องคดีในการให้บริการแก่นักศึกษาอันเป็นบริการสาธารณะ สัญญาจ้างดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น สัญญาค้ำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทำไว้เป็นประกันการปฏิบัติ



ตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจ้าง
จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า องค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ยอมคืนหนังสือ
คำประกันของธนาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฝากเก็บ
แปรรูป และจัดจำหน่ายข้าว (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙)
ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา ไม่ใช่การติดตาม
เอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๖/๒๕๖๐)

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกัน หนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาคำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟ ระหว่างผู้ฟ้องคดีและองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะก็ตาม แต่สัญญาข้างต้นเป็นเพียงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น มิใช่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๓/๒๕๖๐)

กรณีกรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประมูลได้รถยนต์ของกลาง แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องนำรถยนต์ออกประมูลใหม่ได้ในราคาที่ต่ำกว่า ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ในส่วนที่ขาดคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้ว่าสัญญาซื้อขายพิพาท จะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อคดีนี้มีมูลคดีเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายอันเนื่องมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน และสัญญาดังกล่าวมิได้ มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคล ซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการ บริการสาธารณะโดยตรงตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือเป็นสัญญา ที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมิใช่สัญญาทางปกครอง กรณีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๖/๒๕๖๐)

๔) สัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลตำบลปาดันนาครีว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อสัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้เช่าที่ดินเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๖๑)



๕) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) สัญญาจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญาเช่าซื้อ

ตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีข้อกำหนดว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีชำระเงินคืนผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนโฉนดที่ดินเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา นั้น เมื่อสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่พิพาทไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๐/๒๕๖๐)

๘) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

ข้อเสนอแนะเพื่อระงับข้อพิพาทอันเกิดจากหน่วยงานทางปกครองก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกำนันตำบลสบป่าด อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินตามโครงการ MMRP๑ ขนาด ๖๕๕ MW ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามข้อตกลงที่สร้างขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นั้น เมื่อพิจารณามันที่ข้อตกลงที่พิพาทซึ่งข้อ ๑ เป็นกรณีขอเศษหินจากโรงโม่หิน ข้อ ๒ เป็นกรณี

